بسم الله الرحمن الرحيم

لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
Committees for Banking and Financial Disputes and Violations

رقم القرار: ٢٠٢٣/١١١٦
تاريخ القرار: ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١٢/٠٦م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، أما بعد:

استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (٨/٧٢٩) وتاريخ ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ والأمر الملكي رقم (٣٧٤٤١) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١١هـ الصادران بإنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها، وبناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (٧١٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية.

عقَدَت الدائرةُ الأولى للجنةِ المنازعاتِ المصرفيةِ المشكلة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٧٠٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ جلسةَ -تقاضٍ عن بعد- في يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٦م. وذلك في مقرّها في مدينة الرياض بحضور كل من:

الدكتور/ عثمان بن طاهر طالبي	رئيساً
الدكتور/ عايض بن هادي العتيبي	عضواً
الاستاذ/ احمد بن فهد المنصور	عضواً

للنظر في الدعوى رقم: (١٥٧٨ / ١٤٤٣ / م)

المرفوعة من: محمد بن عبدالعزيز عيسى باجري، هوية وطنية رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٨٠).

ضـــــد: مصرف الراجحي، سجل تجاري رقم (١٠١٠٠٠٠٠٩٦).

الوقائع

في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ أودع المدعي صحيفة دعوى ضمنها أنّه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م تم عقد اتفاقية بيع آجل واتفاقية التسهيلات المصرفية واتفاقية عقد رهن بين موكله والمصرف المدعى عليه، فتم منح موكله تسهيلات بنكية مقدارها (٤١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بضمان رهن العقارات المملوكة لموكله، وأضاف بأنّ المصرف لم يمكن موكله من مبلغ التسهيلات وذلك لوجود مديونية حالة على والده مقدارها (١٨,١٩,٦٨٥,٥٥٣) ريال وأنّه يجب عليه سداد مديونية والده حتى يقوم المصرف بإتاحة الاستفادة من مبلغ التسهيلات، مما دفع موكله إلى سداد المديونية المستحقة على والده إلا أنّ المصرف استمر بحجز حساب موكله، وأضاف أنّه بتواصله مع المصرف المدعى عليه عن سبب حجز حساب موكله تمت إفادته بوجود مديونية على والده للمصرف المدعى عليه غير مستحقة ومقدارها (٦٦,١٨,٧٠٠/٦٢٧) ريال وأنّ يجب على موكله سدادها مما دفع موكله إلى سداد المديونية، كما أضاف بأن المصرف لم يقم بإتاحة الاستفادة من المبلغ المتبقي ومقداره (٢,٦١٣,٩٢٩/١٣) ريال إلا بعد مراجعة موكله للمصرف عدة مرات، واختتم طالباً إيقاف تنفيذ طلبات التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٣٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ، وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٣٠٠٢٤٣٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٣٩٢٨٠)، والحكم بإلغاء الفائدة التي تم احتسابها على مبلغ التسهيلات الذي حصل عليه موكله لعدم انتفاع موكله بالمبلغ، وإلزام المصرف منح موكله التفاويض اللازمة لإدارة عقاراته المرهونة، وإعادة جدولة المديونية.

وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ أودع وكيل المصرف المدعى عليه مذكرةً جوابيةً ضمنها أنّ المصرف موكله قام بتحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب مؤسسة والده بناءً على خطاب المدعي المورخ في ٢٠٢٠/٠٦/١٧م، كما أكد المدعي على صحة تصرف المصرف بتحويل المبلغ بموجب خطابه المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، وأضاف بعدم صحة ارقام المبالغ التي أوردها المدعي وعدم صحة تاريخ حلول الأقساط، كما أضاف بأن المصرف موكله تجاوب مع المدعي بإصدار التفاويض وطلب من المدعي اكمال الإجراءات اللازمة إلا أن المدعي امتنع عن استكمال النماذج المطلوبة والمزودة من قبل المصرف موكله، موضحاً بأنّ العقارات المرهونة مملوكة لغير المدعي مما تنتفي معه صفته في المطالبة بشأنها، واختتم طالباً رد الدعوى.

وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ أودع المدعي مذكرةً تعقيبيةً ضمنها بأن المبالغ التي أكره موكله على سداداها هي مبلغاً مقداره (١٩,٦٨٥,٤٤٣/١٨) ريال ومبلغاً مقداره (١٨,٧٠٠,٦٢٧/٦٦) ريال، وأنّ المبلغ المتبقي والذي تمت إتاحته من التمويل (١,٧٥٢,٩٢٧/٦٦) ريال، موضحاً بأنّ جميع الخطابات التي أرفقها وكيل المصرف تؤكد على قيام المصرف بإجبار موكله على توقيع تلك الخطابات لسداد المديونية المستحقة على مؤسسة والده، إذ توجد خدمة تحويل الأموال من خلال الفروع أو الأون لاين؟ كما تساءل المدعي لمَ لم يتضمن الخطاب الصادر في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م طلب سداد كامل المديونية المستحقة للبنك في ذمة مؤسسة والد موكله؟ ولمَ لم يقم موكله بسداد هذه المديونية فور حصوله على مبلغ التمويل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م؟ كما أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل.

وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ أودع وكيل المصرف المدعى عليه مذكرةً تعقيبيةً ضمنها بأنّ المدعي قد أقر بصحة صدور الخطابات وبصحة مضمونها وأما ما ذكره من كونها تؤيد مزاعمه بإكراه المصرف إياه فهذا زعم باطل وكلام مرسل يخالف حقيقة التعامل ومدلول الخطابات، ويكذبه العقل، وأضاف أنه قدم للدائرة نسخة من البريد الالكتروني المتضمن تجاوب المصرف موكله مع المدعي اكمال الإجراءات اللازمة لإصدار التفاويض إذ تضمن البريد المرسل للمدعي بالمتطلبات والنماذج المشار إليها.

وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ عقدت الدائرة جلسة -تقاضٍ عن بعد- حضر عمار عبدالله صديق جستنيه وكيلاً عن المدعي بموجب وكالة رقم: (٤١١٤٢٩٦٨٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ وحضر علي بن عبدالرحمن الحطاب وكيلاً عن المصرف المدعى عليه بموجب وكالة رقم: (٤٢١٣١١١١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ، وطلب وكيل المدعي إلزام البنك المدعى عليه بوقف قرارات التنفيذ الصادرة من الدائرة ٢٥ بمحكمة التنفيذ في جدة والحكم بإلغاء الفوائد المحتسبة لعدم استفادة موكله من مبلغ التسهيلات وكذلك إعادة جدولة المديونية ومنح موكله التفويضات اللازمة لإدارة عقارته المرهونة لدى المصرف المدعى عليه وذلك على النحو الوارد تفصيله في صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المصرف المدعى عليه رد الدعوى وذلك على النحو الوارد تفصيله في مذكرته الجوابية، وفي هذه الجلسة اعترض وكيل المدعي عن مبالغ التي يطالب المصرف المدعى عليه امام محكمة التنفيذ، وبعد المناقشة قررت الدائرة الآتي: أولاً: تكليف وكيل المدعي

www.bfc.gov.sa
الرياض- ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩-هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ -فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧-حي المحمدية- مبنى رقم ١٠٢٣- الدور الثاني-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية

بتقديم ما يُثبت مطالبة المصرف المدعى عليه لسداد المديونية المستحقة على مؤسسة والد المدعي وإجباره على ذلك، وتقديم ما يُثبت طلب منحه تلك التفويضات وامتناع المصرف عن إصدارها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، على أن يزود وكيل المصرف المدعى عليه بنسخة مما يقدمه وكيل المدعي وذلك للتعقيب عليه خلال أسبوعين من تاريخ استلامه له. ثانياً: تكليف المصرف المدعى عليه بتقديم ما يُثبت قيام المدعي طواعيةً بطلب سداد المديونية المستحقة على والده وإجراءات طلب تنفيذ السداد، وتقديم الإجراءات المطلوبة من المدعي لاستكمال إصدار التفويضات اللازمة لإدارة عقاراته المرهونة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، على أن يزود وكيل المدعي بنسخة مما يقدمه وكيل المصرف المدعى عليه وذلك للتعقيب عليه خلال أسبوعين من تاريخ استلامه له، والتأجيل إلى جلسة يتم تحديدها لاحقاً.

وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ أودع وكيل المدعية مذكرة تعقيبية ضمنها أنه أرفق إقرار المصرف المدعى عليه المثبت لإكراه موكله وحجز مبلغ التسهيلات حتى سداد مديونية مؤسسة والده وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م، وأضاف متسائلاً عن الاتفاق الذي يزعمه وكيل المصرف بشأن الغرض من منح التسهيلات وكونها تمت بغرض سداد مديونية والده، كما أرفق نسخةً من كشف الحساب مؤكداً على أن المصرف مارس على موكله الإكراه على سداد تمويل مؤسسة والده والذي يتضح من خلال كشف البنك لحسابه بالسالب قبل منح موكله للتمويل، كما أضاف أن والده توفي في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ فليس من المنطقي أن يقوم موكله لوحده -وهو فرد من ضمن أبناء والده- بطلب تسهيلات بهذا الحجم ووالده على قيد الحياة وذلك لغرض سداد مديونية والده!، وأضاف أنه فيما يخص طلب التفويضات لإدارة العقارات المرهونة فإن المصرف طلب منه خطاب موجه من مؤسسة والده للمصرف المدعى عليه وأن موكله قام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م بتنفيذ ذلك وأرفق نسخة من الخطاب، واختتم مذكرته طالباً وقف تنفيذ طلبات التنفيذ، وإلغاء عقد التسهيلات واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المصرف المدعى عليه بأن يدفع إلى موكله تعويض أجرة المثل للعقارات المرهونة.

وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ صدر قرار الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية بالإجماع بإيقاف تنفيذ قرارات التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٤٠٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ ورقم (٤٩٩٤٦٤٣٩٩٤٤٩١٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ ورقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٤٢٧٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ لحين صدور قرار نهائي في الدعوى ويكون هذا القرار مشمولاً بالنفاذ المعجل.

وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ أودع وكيل المدعي مذكرةً تعقيبية ضمنها طلبه مخاطبة دائرة التنفيذ الثالثة عشرة بمحكمة التنفيذ بجدة برفع المنع من السفر ورفع الحجز على العقارات الصادرة ضد الضامن عماد باجري.

وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ أودع وكيل المصرف المدعى عليه مذكرةً تعقيبية ضمنها تقديمه ما يثبت تقدم المدعي بطلب لسداد مديونية والده، حيث تقدم المدعي بالعديد من الطلبات للمصرف موكله الأول مؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/١٣م والآخر في ٢٠٢٠/١١/٢٥م، وجميعها ممهورةٌ بتوقيعه، وقد طلب بموجبها سداد مديونية والده عبدالعزيز باجري البالغ مقدارها (١٨،٧٠٠،٦٢٧) ريال، كما أضاف أنّ المصرف موكله أرسل إلى المدعي عبر البريد الالكتروني في تاريخ

www.bfc.gov.sa
الرياض- ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩-هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ -فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧-حي المحمدية- مبنى رقم ١٠٢٣- الدور الثاني-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية

٢٠٢١/٠١/٢١م النماذج التي يجب عليه تحريرها لتمكينه من العقارات إلا أنه وحتى تاريخه لم يتجاوب مع المصرف موكله ولم يقم بتحرير تلك النماذج، الأمر الذي تعذر معه إصدار التفويضات اللازمة لإدارة العقارات، كما أرفق نسخة من تلك النماذج المراد تعبئتها من قبل المدعي.

وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ عقدت الدائرة جلسة تقاض عن بعد حضر عمار عبدالله صديق جستنيه وكيلاً عن المدعي بموجب وكالة رقم: (٤١١٤٢٩٦٨٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ وحضر عبدالله بن احمد بن محمد الخضيري وكيلاً عن المصرف المدعى عليه بموجب وكالة رقم: (٤٢٣٧٦٩٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، وفي هذه الجلسة وبسؤال الطرفين عن وجود حجز قائم على الحساب محل النزاع من عدمه أفاد وكيل المدعي ان الحساب محجوز حتى تاريخه وطلب وكيل المصرف المدعى عليه الامهال للتحقق، وبعد المناقشة قررت الدائرة إحالة أوراق الدعوى وكشوف الحساب إلى الخبير المحاسبي لدى الدائرة ليتولى التحقق من وجود حجز على حساب المدعي من تاريخ إيداع التمويل من عدمه، كذلك الإفادة عن إجمالي رصيد الحساب وما إن كانت متوافقة مع إفادة المصرف ومن وجود حركات دائنة ومدينة للفترة من تاريخ إيداع التمويل حتى تاريخ فك الحجز، على أن يُزوَّدَ الطرفان بنسخةٍ من التقرير المحاسبيّ الابتدائيّ عند الانتهاء منه لإبداء ملحوظاتهما عليه إن وُجدت خلال أسبوعين من تاريخ تسلّمهما نسخةَ التقرير، والتأجيل إلى حين إيداع التقرير المحاسبي النهائي ملف الدعوى.

وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ أودع الخبير المحاسبي تقريره المحاسبي الابتدائي رقم (١٢٣ ت م أ) والذي ضمنه الآتي:

صيغة العقد " اتفاقية تسهيلات مصرفية "					
تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/٠٥/١٩م	إجمالي قيمة الاتفاقية	٤١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	تاريخ سداد الاتفاقية	٢٠٢٦/٠٦/٢٢م
صيغة العقد " اتفاقية بيع سلع على العميل بالأجل "					
تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/٠٦/٢٢م	إجمالي قيمة الاتفاقية	٥٥,٨٠٧,٠٠٨//٥٦ ريال	عدد الأقساط	١٠
دفعة مقدمة	٨٦١,٠٠٠ ريال	قيمة القسط الأول	١٠,٢٤٩,٩٩٩/٩٥ ريال	قيمة القسط (٢-١٠)	٤,٩٦٦,٢٢٣/٢٥ ريال
تاريخ استحقاق القسط الأول		٢٠٢١/١٢/٢٢م		تاريخ استحقاق القسط الأخير	٢٠٢٦/٠٦/٢٢م
المستندات المستند عليها					
كشف الحساب الجاري رقم (٣٣٣٩**) من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م					
التحقق من وجود حجز على حساب المدعي من تاريخ إيداع التمويل من عدمه، كذلك الإفادة عن إجمالي رصيد الحساب وما إن كانت متوافقة مع إفادة المصرف ومن وجود حركات دائنة ومدينة للفترة من تاريخ إيداع التمويل حتى تاريخ فك الحجز:					
بمراجعة كشف الحساب الجاري للمدعي يتضح إيداع مبلغ التمويل ومقداره (٤٠,٩٩٩,٩٩٩/٨٢) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وتم حسم مبلغ مقداره (١٩,٦٨٥,٤٤٣/١٨) ريال لصالح حساب مؤسسة عبدالعزيز عيسى باجري، وأصبح رصيد الحساب الجاري دائنًا بمبلغ مقداره (٢١,٣٣٣,٩٩١/٦٤) ريال، ومن ثم تم حسم مبلغ الرسوم والدفعة المقدمة للعقد محل النزاع وأصبح رصيد الحساب دائنًا بمبلغ مقداره (٢٠,٤٧٢,٨٦٢/٤٩) ريال. وبمراجعة كشف حساب المدعي خلال الفترة من تاريخ إيداع التمويل في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وحتى تاريخ فك الحجز في ٢٠٢٠/١٢/١٣م، يتضح وجود حركات دائنة ومدينة فعلية خلال هذه الفترة ويتعذر علينا الإفادة من وجود حجز على الحساب من عدمه إلا أن رصيد الحساب					

www.bfc.gov.sa
الرياض– ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩–هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ –فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧–حي المحمدية– مبنى رقم ١٠٢٣– الدور الثاني–طريق الملك فهد–جنوب إسكان وزارة الخارجية

الجاري خلال هذه الفترة لم يقل عن مبلغ مقداره (٢٠,٤٧٢,٨٦٢/٤٩) ريال، كما تجدر الإشارة إلى أنه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م تم حسم مبلغ مقداره (١٨,٧٠٠,٦٢٧/٦٦) ريال لصالح حساب مؤسسة عبدالعزيز عيسى باجري.

الرأي/ مما سبق أعلاه، فإنه يتعذر علينا التحقق من وجود حجز على حساب المدعي من تاريخ إيداع التمويل من عدمه، إلا أن رصيد الحساب الجاري خلال الفترة من تاريخ إيداع التمويل في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وحتى تاريخ فك الحجز في ٢٠٢٠/١٢/١٣م لم يقل عن مبلغ مقداره (٢٠,٤٧٢,٨٦٢/٤٩) ريال.

(أنتهى التقرير المحاسبي الابتدائي)

وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٩هـ أودع المدعي وكالةً مذكرة تعقيبية ضمنها إقرار المصرف المدعى عليه بحجزه على مبلغ التمويل بالحساب بموجب مذكرة رد مقدمة منه في شكوى مقدمة من موكله لدى البنك المركزي والمتضمنه أنّه " تم حجز المبلغ المتبقي وهو مبلغ (٢٠,٤٥٣,٥٥٥) ريال في حساب العميل / محمد باجري بسبب رفضه تنفيذ السداد المبكر (الأرباح) للمبلغ القائم في تسهيلات مؤسسة عبد العزيز باجري وبناءً على ذلك قام العميل بإرسال خطاب في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م (مرفق) بطلب سداد الالتزام القائم في تسهيلات مؤسسة عبد العزيز باجري، وأضاف أنّه من واقع كشف الحساب المرفق أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وقبل منح التمويل لموكله وإتاحته في حسابه قام المصرف بخصم مبلغ (١٩,٦٨٥,٤٤٣,١٨) ريال قبل إتاحة مبلغ التمويل ويتضح ذلك بكشف الحساب حيث أن الرصيد يظهر بالسالب – (– ١٩,٦٦٦,٠٠٨,١٨)، حيث كان برصيد حساب موكله (١٩,٤٣٥) ريال تم خصمها وتبقى عليه باقي الرصيد بالسالب (–١٩,٦٦٦,٠٠٨,١٨) وبعدها قام المصرف بإيداع مبلغ التسهيلات بالحساب والحجز عليه حتى تاريخ فلا يستطيع موكله التصرف فيه، كما أضاف بأن المصرف حجز على مبلغ التمويل بعد إتاحة مبلغ الفائض من تاريخ ٢٠٢٠/٠١٢/١٣م وحتى تاريخ ى٢٠٢٠/١٢/٣١م لم يستطع موكله التصرف إلا في حدود مبلغ الفائض المتاح، وظل المتبقي من مبلغ التمويل مبلغ (١٨,٧١٩,٩٣٤,٨٣) ريال محجوز ولم يستطع التصرف فيه ويتأكد ذلك أن رصيد حساب موكلي من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م لم يقل عن مبلغ (١٨,٧١٩,٩٣٤,٨٣) ريال بما يؤكد حجز المصرف على المتبقي من مبلغ التمويل حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م وهو تاريخ حسم مبلغ مقداره (١٨,٧٠٠,٦٢٧,٦٦) لصالح حساب مؤسسة عبد العزيز عيسى باجري، كما أضاف أنّه ما يؤكد حجز المصرف على مبلغ التمويل وتجميد الصرف منه والتي تؤكد استحالة قيام موكله بسداد مديونية مؤسسة والده عبد العزيز عيسى باجري إلا بسبب حجز المصرف لمبلغ التسهيلات وتجميده بالحساب أن المصرف المدعى عليه بموجب اتفاقية التسهيلات الممنوحة لمؤسسة عبد العزيز عيسى باجري تحت يده عدد (٤) عقارات مفرغة لصالح البنك والمملوكة بموجب الصكوك : ١– الصك رقم (٤٢٠١٢٠٠٠٠٩٠٦) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ٢– الصك رقم (٣٢٠١٢٠٠٠٠٩١٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ٣– الصك رقم (٩٢٠٢١٠٠١٤٥٠٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤هـ (منزوع لصالح أملاك الدولة والمصرف هو من قبض مبلغ التعويض) ٤– والصك رقم (٥٢٠١٢٩٠٠٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ (منزوع لصالح أملاك الدولة والمصرف هو من قبض مبلغ التعويض) هذه الصكوك جميعها مفرغة لصالح البنك وتتعدى قيمتها

www.bfc.gov.sa
الرياض– ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩–هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ –فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧–حي المحمدية– مبنى رقم ١٠٢٣– الدور الثاني–طريق الملك فهد–جنوب إسكان وزارة الخارجية

أضعاف قيمة التمويل الممنوح لمؤسسة عبد العزيز عيسى باجري والذي يتأكد معه استحالة أن يقوم موكله بسداد مديونية والده من تلقاء نفسه وبدون حجز مبلغ التمويل وإكراهه على السداد فضلاً عن قيام موكله برهن عقارين أخريين مقابل مبلغ التمويل الممنوح له بموجب الصكوك : ١- الصك رقم (٩٩٤١١٧٠٠٠٦٩٨ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ) ٢- الصك رقم (٣٩٤١١٧٠٠٠٦٩٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ (مرفق-٣- صور الصكوك ما عدا صورة الصك رقم (٥٢٠١٢٩٠٠٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ لتعذر الحصول على صورة منه وبإمكان سعادتكم التأكد من المدعى عليها أو مخاطبة كتابة العدل)

وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٤هـ أودع الخبير المحاسبي تقريره المحاسبي النهائي رقم (١٢٣ ت م ن) والذي ضمنه الآتي:

سبق وأن تم إعداد التقرير المحاسبي الابتدائي رقم (١٢٣ / ت م أ) في الدعوى أعلاه، والذي انتهى إلى أنه يتعذر علينا التحقق من وجود حجز على حساب المدعي من تاريخ إيداع التمويل من عدمه، إلا أن رصيد الحساب الجاري خلال الفترة من تاريخ إيداع التمويل في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وحتى تاريخ فك الحجز في ٢٠٢٠/١٢/١٣م لم يقل عن مبلغ مقداره (٢٠,٤٧٢,٨٦٢/٤٩) ريال.

ملحوظات المدعي: تسلَّم المدعي إلكترونياً نسخة من التقرير المحاسبي الابتدائي في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، وقدم وكيل المدعي ملحوظاته عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٩هـ وأفاد بالآتي:

١- بأن الحجز الذي قام به المصرف كان حجزاً على مبلغ التمويل الممنوح من المصرف وذكر الأدلة والقرائن التي تثبت الحجز على مبلغ التمويل بحساب موكله، منها إقرار المدعى عليها بحجزها على مبلغ التمويل بالحساب بموجب مذكرة رد مقدمة منها في شكوى مقدمة من موكله لدى البنك المركزي، حيث أقرت بأن أصل المنح هو سداد مديونية مؤسسة عبد العزيز باجري -كما هو متفق مع العميل، وذلك غير صحيح لأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه بين موكله والمصرف بموجب عقد التسهيلات والذي يوضح الغرض من منح التسهيلات حيث ورد بالفقرة ٢. ١ (تسهيل عقد بيع الآجل) من عقد التسهيلات والتي توضح غرض العقد والتي نصت "يستخدم التسهيل في تمويل رأس المال العامل --- إلخ" مما يؤكد على قيام البنك بالحجز على التمويل لضمان إجبار موكله على سداد مديونية المؤسسة، كما أن حركة كشف الحساب تؤكد على حجز المصرف وتجميده مبلغ التمويل من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م

حيث إن المصرف قام بخصم مبلغ (١٩,٦٨٥,٤٤٣,١٨) ريال قبل إتاحة مبلغ التمويل ويتضح ذلك بكشف الحساب حيث أن الرصيد يظهر بالسالب - (- ١٩,٦٦٦,٠٠٨,١٨)، وبعدها قام المصرف بإيداع مبلغ التسهيلات بالحساب والحجز عليه فلا يستطيع موكله التصرف فيه، وكما ورد بالتقرير الابتدائي ما نصه " تم إيداع مبلغ التمويل ومقداره مبلغ (٤٠,٩٩٩,٩٩٩,٨٢) ريال في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وتم حسم مبلغ مقداره (١٩,٦٨٥,٤٤٣,١٨) ريال لصالح مؤسسة عبد العزيز عيسى باجري ، وأصبح رصيد الحساب الجاري دائناً بملغ (٢٠,٤٧٢,٨٦٢,٤٩) ريال ومن ثم تم حسم مبلغ الرسوم والدفعة المقدمة للعقد محل النزاع وأصبح رصيد الحساب دائناً بمبلغ مقداره

www.bfc.gov.sa
الرياض- ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩-هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ -فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧-حي المحمدية- مبنى رقم ١٠٢٣- الدور الثاني-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية

(٢٠,٤٧٢,٨٦٢,٤٩) ريال" مما يتضح معه حجز مبلغ التمويل الممنوح لموكله بحسابه لدى المصرف، وهنا يتضح أن رصيد حساب موكله ثابت ومحجوز عليه في حدود المبلغ المتبقي من التمويل وهذا ما أكد عليه التقرير المحاسبي بما نصه " وبمراجعة كشف الحساب يتضح وجود حركات دائنة ومدينة فعلية خلال هذه الفترة ويتعذر علينا الإفادة من وجود حجز على الحساب من عدمه إلا أن رصيد الحساب الجار ي خلال هذه الفترة لم يقل عن مبلغ مقداره (٢٠,٤٧٢,٨٦٢,٤٩) ريال.

٢- حجز المصرف على مبلغ التمويل بعد إتاحة مبلغ الفائض حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م ولم يستطع موكله التصرف إلا في حدود مبلغ الفائض المتاح، وظل المتبقي من مبلغ التمويل مبلغ (١٨,٧١٩,٩٣٤,٨٣) ريال محجوز ولم يستطع التصرف فيه ويتأكد ذلك أن رصيد الحساب من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م لم يقل عن مبلغ (١٨,٧١٩,٩٣٤,٨٣) ريال بما يؤكد حجز المصرف على المتبقي من مبلغ التمويل حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م وهو تاريخ حسم مبلغ مقداره (١٨,٧٠٠,٦٢٧,٦٦) لصالح حساب مؤسسة عبد العزيز عيسى باجري.

٣- قد حاول موكله أكثر من مرة التحويل من حسابه وفي كل مرة يظهر له رسالة بأن المبلغ غير متاح للتحويل في حين أن رصيد حسابه يظهر وجود رصيد متاح، ولكنه غير متاح للتحويل.

٤- من القرائن التي تؤكد حجز المصرف على مبلغ التمويل وتجميد الصرف منه والتي تؤكد استحالة قيام موكلي بسداد مديونية مؤسسة والده عبد العزيز عيسى باجري إلا بسبب حجز المصرف لمبلغ التسهيلات وتجميده بالحساب:

١- المصرف المدعى عليه بموجب اتفاقية التسهيلات الممنوحة لمؤسسة عبد العزيز عيسى باجري تحت يده عدد (٤) عقارات مفرغة لصالح البنك والمملوكة بموجب الصكوك : ١- الصك رقم (٤٢٠١٢٠٠٠٠٩٠٦) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ٢- الصك رقم (٣٢٠١٢٠٠٠٠٩١٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ٣- الصك رقم (٩٢٠٢١٠٠١٤٥٠٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤هـ(منزوع لصالح أملاك الدولة والمصرف هو من قبض مبلغ التعويض) ٤- والصك رقم (٥٢٠١٢٩٠٠٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ (منزوع لصالح أملاك الدولة والمصرف هو من قبض مبلغ التعويض) هذه الصكوك جميعها مفرغة لصالح البنك وتتعدى قيمتها أضعاف قيمة التمويل الممنوح لمؤسسة عبد العزيز عيسى باجري والذي يتأكد معه استحالة أن يقوم موكله بسداد مديونية والده من تلقاء نفسه وبدون حجز مبلغ التمويل وإكراهه على السداد فضلاً عن قيام موكله برهن عقارين أخريين مقابل مبلغ التمويل الممنوح له بموجب الصكوك : ١- الصك رقم (٩٩٤١١٧٠٠٠٦٩٨ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ) ٢- الصك رقم (٣٩٤١١٧٠٠٠٦٩٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ (مرفق-٣- صور الصكوك ما عدا صورة الصك رقم (٥٢٠١٢٩٠٠٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ لتعذر الحصول على صورة منه وبإمكان سعادتكم التأكد من المدعى عليها أو مخاطبة كتابة العدل)

www.bfc.gov.sa
الرياض- ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩-هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ -فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧-حي الحمدية- مبنى رقم ١٠٢٣- الدور الثاني-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية

٢- عدم منطقية بل واستحالة أن يتفرد موكله وهو فرد من ضمن عائلة والده الذي بلغ عددهم تسعة أفراد وأن يقوم بطلب تسهيلات بهذا الحجم وأن يتحمل المبالغ وأرباحها مقابل قيامه بسداد مديونية والده فأي منطقٍ هذا الذي يدفعه لأن يقوم بسداد مديونية والده وهو وقتها على قيد الحياة، وتوجد عنده الملاءة المالية والعقارية الكفيلة بسداد العقد كاملاً ، وحيث توفى والده في ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م أي بعد تاريخ التعاقد على التسهيلات بثمانية أشهر ، فأي منطقٍ هذا الذي يجعله يتحمل التعاقد على مبلغ تسهيلات بهذا الحجم وما الدافع لأن يقوم في حياة والده بذلك وأن يتحمل تبعاته دوناً عن بقية الأبناء؟ ولم لم يطالب المصرف صاحب الدين الأصلي ولِمَ لَم يتم منح التسهيلات لصاحب الدين الأصلي بدلاً من ابنه في ظل وجود عقارات كثيره بإمكانه رهنها والحصول على تسهيلات بنكية؟

ولجميع ما ذكر أعلاه ولإقرار المصرف المدعى عليه وللبينات والقرائن الموضحة نؤكد على حجز البنك على مبلغ التمويل الممنوح لموكله من تاريخ إيداعه في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وحتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

(الرد/ جميع ما تم ذكره أعلاه يدور حول وجود حجز على مبلغ التمويل، وكما تم توضيحه في التقرير بأنه يتعذر علينا التحقق من وجود حجز على حساب المدعي من تاريخ إيداع التمويل من عدمه، إلا أن رصيد الحساب الجاري خلال الفترة من تاريخ إيداع التمويل في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وحتى تاريخ فك الحجز في ٢٠٢٠/١٢/١٣م لم يقل عن مبلغ مقداره (٢٠,٤٧٢,٨٦٢/٤٩) ريال).

ملحوظات المدعى عليه: تسلَّم المدعى عليه إلكترونياً نسخة من التقرير المحاسبي الابتدائي في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، ولم يقدم ملحوظاته عليه خلال المدة المحددة للرد على التقرير المحاسبي الابتدائي.

الرأي/ مما سبق أعلاه فإن النتيجة التي تم التوصل إليها في التقرير المحاسبي الابتدائي تعتبر نهائية.

(أنتهى التقرير المحاسبي النهائي)

وفي جلسة هذا اليوم حضر عمار عبدالله صديق جستنيه وكيلاً عن المدعي بموجب وكالة رقم: (٤١١٤٢٩٦٨٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ وحضر محمد صالح عبدالرحمن البطي وكيلاً عن البنك المدعى عليه بموجب وكالة رقم: (٤٥٢٣٦٦٣٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما قدماه، وبناءً عليه قررت الدائرة إخلاء القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد التدقيق والمداولة.

استناداً إلى المادة (الثانية) من قواعد العمل التي تنصُّ على اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، واستناداً إلى المادة (الرابعة) من قواعد العمل التي تنصُّ على أن يكون

www.bfc.gov.sa
الرياض- ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩-هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ -فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧-حي المحمدية- مبنى رقم ١٠٢٣- الدور الثاني-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية

نظر اللجنة في الدعاوى وَفقاً لِمَا ورد في قواعد العمل والأنظمة واللوائح والتعليمات والمعلومات والبيّنات الثابتة في ملف الدعوى والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى.

حيث يهدف المدعي وكالةً من إقامة دعواه إلى طلب وقف تنفيذ طلبات التنفيذ، وإلغاء عقد التسهيلات واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المصرف المدعى عليه بأن يدفع إلى موكله تعويض أجرة المثل للعقارات المرهونة، وذلك تأسيساً على أن المصرف المدعى عليه قام بإكراه موكله وحجز مبلغ التسهيلات حتى سداد مديونية مؤسسة والده وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م، مرفقاً نسخةً من كشف الحساب مؤكداً من خلالها أن المصرف مارس على موكله الإكراه على سداد تمويل مؤسسة والده والذي يتضح من خلال كشف البنك لحسابه بالسالب قبل منح موكله للتمويل، وأنه فيما يخص طلب التفويضات لإدارة العقارات المرهونة فإن المصرف طلب منه خطاب موجه من مؤسسة والده للمصرف المدعى عليه وأن موكله قام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م بتنفيذ ذلك، وفي المقابل قدم وكيل المصرف المدعى عليه نسخةً من خطاب المدعي بطلب سداد مديونية والده، موضحاً أن المدعي تقدم بالعديد من الطلبات للمصرف موكله الأول مؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/١٣م والآخر في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م، وجميعها ممهورةٌ بتوقيعه، وقد طلبَ بموجبها سداد مديونية والده عبدالعزيز باجري البالغ مقدارها (١٨،٧٠٠،٦٢٧) ريال، وأردف قائلاً أنّ المصرف موكله أرسل إلى المدعي عبر البريد الالكتروني في تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م النماذج التي يجب عليه تحريرها لتمكينه من العقارات إلا أنه وحتى تاريخه لم يتجاوب مع المصرف موكله ولم يقم بتحرير تلك النماذج، الأمر الذي تعذر معه إصدار التفويضات اللازمة لإدارة العقارات، كما أرفق نسخة من تلك النماذج المراد تعبئتها من قبل المدعي، وخلص إلى طلب رد الدعوى.

وعن طلب المدعي وكالةً إلزام المصرف المدعى عليه بأن يدفع إلى موكله تعويض أجرة المثل للعقارات المرهونة بسبب عدم وجود التفويضات، فإنه واستناداً إلى نظام المرافعات الشرعية المادَّة الحادِيَة وَالثلاثوْن والتي جاء فيها: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك..."، ولما كان الثابت من نصّ المادة (الثانية) من قواعد العمل اختصاص لجنةَ المنازعاتِ المصرفيةِ بالفصلِ في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، وحيث إن طَلَبَ المدعي في هذا الشأن لا يدخل ضمن اختصاصات الدائرة، الأمرُ الذي تقرر معه الدائرة عدم اختصاصها ولائياً في طلب المدعي إلزام المصرف المدعى عليه بأن يدفع إلى موكله تعويض أجرة المثل للعقارات المرهونة.

وعن طلب المدعي وكالةً مخاطبة دائرة التنفيذ الثالثة عشرة بمحكمة التنفيذ بجدة برفع المنع من السفر ورفع الحجز على العقارات الصادرة ضد الضامن عماد باجري، وحيث إنه لما كان من المقرّر أن الصفة في الدعوى تتعلّق بأصول

www.bfc.gov.sa
الرياض- ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩-هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ -فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧-حي المحمدية- مبنى رقم ١٠٢٣- الدور الثاني-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية

المحاكمة، وتُعد شرطاً من شروط القبول في الدعوى. ولمّا كان طلبُ وكيل المدعي رفع التنفيذ عن عماد باجري طلبٌ من غير ذي صفة، ولما كان من المقرر أيضاً أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى؛ استقلال الدائرة به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق؛ الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قَبول طلب إيقاف تنفيذ قرارات التنفيذ الصادر في مواجهة الكفيل عماد باجري لرفعها من غير ذي صفة.

وحيث طلب المدعي وكالةً إلغاء عقد التسهيلات، تأسيساً على إكراه المصرف لموكله وحجز مبلغ التسهيلات حتى سداد مديونية مؤسسة والده وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م، ولما كان الثابت إبرام المصرف المدعى عليه مع المدعي تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م، وحيث إن أساس اعتراض المدعي تمثل في حرمانه الاستفادة من التمويل وإجباره على سداد مديونية مؤسسة والدة بالرغم من أن التسهيلات المبرمة في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م أبرمت بغرض استخدام التسهيل في تمويل رأس المال العامل، وحيث تعارضت أقوال الطرفين وتمسك المصرف بأن الحسم تم بناءً على توجيه المدعي وطلبه، وحيث ذكر المدعي أنه أُجبر على سداد مديونية مؤسسة والده للمرة الأولى بسبب حجز البنك على مبلغ التمويل وأُجبر كذلك لسداد مديونية والده للمرة الثانية لاستمرار البنك في الحجز على الحساب، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما توافر بها من مستندات ثبت لديها توجيه المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م خطاباً ممهوراً بتوقيعه إلى المصرف المدعى عليه بطلب سداد مديونية والده عبدالعزيز باجري البالغ مقدارها (١٨،٧٠٠،٦٢٧) ريال، وحيث كلفت الدائرة المدعي وكالةً بتقديم ما يُثبت مطالبة المصرف المدعى عليه لسداد المديونية المستحقة على مؤسسة والد المدعي وإجباره على ذلك، وحيث لم يقدم ما من شأنه إثبات ذلك الإكراه المدعى به، كما أنّ حجز المصرف –على افتراض صحته– قد يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، فقد كان بإمكان المدعي رفض سداد مديونية مؤسسة والده ومقاضاة المصرف على حجز الحساب، ولمّا كان الثابت لدى الدائرة صدور توجيه المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م خطاباً ممهوراً بتوقيعه إلى المصرف المدعى عليه بطلب سداد مديونية والده عبدالعزيز باجري البالغ مقدارها (١٨،٧٠٠،٦٢٧) ريال، وحيث نصت القاعدة على "أنّ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، وحيث لم يثبت من خلال التقرير المحاسبي حجز المصرف المدعى عليه لحساب المدعي، ولمّا كان المدعي متناقضاً فتارةً يذكر في صحيفة دعواه بأنّ المصرف رفع الحجز عن الحساب، وتارة يذكر في محضر الجلسة استمرار المصرف بالحجز، ولما كان من المقرَّر أن العقد شريعة المتعاقدين مالم يُخالف النظام والأصل فيه اللزوم والنفاذ متى نشأ مستوفياً أركانه وشروطه إذ لا يحق لأحد أطرافه بإرادته المنفردة تعديل العقد أو رفضه لا سيما عند عدم ثبوت عيب بإرادة أطرافه وقت العقد، كما أنه إذا نشأ العقد صحيحًا فقد خلصت له قوته الملزمة ووجب على المتعاقدين تنفيذ ما التزما به، ومن ثمَّ فإن المدعي ملزماً بالتقيد بالعقد الذي أبرمه مع البنك المدعى عليه –وما ينتج عنه من مديونيات – بكافة بنوده وأقساطه منذ تاريخ بدايته حتى تاريخ نهايته، ولما كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة اللجنة متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله ولا تخالف الثابت بالأوراق، الأمر الذي تقرر معه الدائرة رد الدعوى. ولا ينال من ذلك ما دفع به

www.bfc.gov.sa
الرياض– ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩–هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ –فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧–حي المحمدية– مبنى رقم ١٠٢٣– الدور الثاني–طريق الملك فهد–جنوب إسكان وزارة الخارجية

المدعي من كون الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل وذلك لما ثبت لدى الدائرة من انصراف إرادة المدعي بعد حصوله على التمويل إلى سداد مديونة مؤسسة والده وفقاً لما تم بيانه آنفاً.

وحيث حضر عمار عبدالله صديق جستنيه وكيلاً عن المدعي، وحضر محمد صالح عبدالرحمن البطي وكيلاً عن البنك المدعى عليه، فيكون القرار حضورياً في حق طرفي النزاع.

منطوق القرار

قررت الدائرة بالإجماع الآتي: أولاً: عدم اختصاص الدائرة ولائياً في طلب التعويض عن أجرة المثل للعقارات المرهونة. ثانياً: عدم قبول طلب إيقاف تنفيذ قرارات التنفيذ الصادر في مواجهة الكفيل عماد باجري لرفعها من غير ذي صفة. ثالثاً: رد دعوى محمد بن عبدالعزيز عيسى باجري في مواجهة مصرف الراجحي. ويعد القرار نهائياً واجب النفاذ ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار. والله الموفق،،،

أعضاء الدائرة

العضو	العضو	الرئيس
أ. أحمد بن فهد المنصور	د. عايض بن هادي العتيبي	د. عثمان بن طاهر طالبي

ال ماضي

www.bfc.gov.sa
الرياض– ص .ب ٢٩٩٢، الرياض ١١١٦٩–هاتف: ٨٠٠٦١٢٠٠٠٠ –فاكس ٠١١٤٧٦٩٢٤٧–حي المحمدية– مبنى رقم ١٠٢٣– الدور الثاني–طريق الملك فهد–جنوب إسكان وزارة الخارجية